

Nr. 202 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an die obersten Reichs- und preußischen Behörden. 14. Dezember 1936*R 43 II/443, Bl. 85–86 Umdruck¹**Beginn:*
*Beginn:**Vertraulich!**Betrifft:* Dienststrafrechtliche Beurteilungen des Ehebruchs von Beamten.

In einem vor einiger Zeit auszugsweise veröffentlichten Urteil des Preußischen Oberverwaltungsgerichts war die Auffassung vertreten worden, daß der Ehebruch eines Beamten grundsätzlich als schweres Dienstvergehen anzusehen sei. Dieses Urteil hat Anlaß gegeben, die Frage allgemein zu erörtern². Sie wird zur Zeit nicht einheitlich beurteilt. Sowohl die obersten Behörden des Reichs und der Länder als auch die höchsten Dienststrafgerichte weichen voneinander ab. Das Preußische Oberverwaltungsgericht sieht den Ehebruch des Beamten stets als Dienstvergehen an, wenn auch nicht, wie der Auszug aus jenem Urteil fälschlich vermuten ließ, stets als *schweres* Dienstvergehen. Es berücksichtigt vielmehr die Umstände des einzelnen Falles bei der Strafzumessung. Der Reichsdisziplinarhof dagegen hält Fälle für möglich, in denen ein Dienstvergehen überhaupt zu verneinen ist (vergl. z. B. das Urteil vom 8. Oktober 1923, Schulze–Simons³ S. 258/59).

Diese Verschiedenartigkeit der Auffassung sowie einzelne Fälle aus meinem Geschäftsbereich lassen es mir angezeigt erscheinen, den obersten Behörden des Reichs und der Länder sowie den sonstigen Dienststrafbehörden gewisse Richtlinien zur gleichmäßigen Beachtung zu empfehlen. Nach Benehmen mit dem Stellvertreter des Führers und mit Verwaltungen, denen ein besonders großes Personal untersteht, schlage ich die folgenden Richtlinien vor:

„Der Ehebruch eines (männlichen oder weiblichen) Beamten braucht nicht grundsätzlich als Dienstvergehen angesehen zu werden. Seine dienststrafrechtliche Behandlung hat sich, entsprechend dem im Dienststrafrecht geltenden Ermessensgrundsatz, stets nach den Umständen des einzelnen Falles zu richten. Nach diesen Umständen ist zu entscheiden, ob

¹ Entwurf des RdSchr. s. R 1501–PA/2381, unfol. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11586.

² Fall eines verheirat. Schulaufsichtsbeamten, gegen den das Preuß. Oberverwaltungsgericht auf Dienstentlassung erkannt hatte, weil er „nicht nur seine eigene Ehe, sondern auch die eines Berufskameraden, dessen Gastfreundschaft er mißbrauchte, gebrochen hatte, weil es sich ferner nicht um eine einmalige, sondern eine längere Zeit fortgesetzte Verfehlung handelte, und weil schließlich der Täter als Schulaufsichtsbeamter nach Ansicht des Gerichts zu einem besonders vorbildlichen Lebenswandel verpflichtet gewesen wäre. Das Gericht hat in der Urteilsbegründung noch besonders auf die Gesetzgebung des Dritten Reiches zur Förderung und zum Schutz der Ehe hingewiesen“. So der RIM im Schreiben an den StdF vom 7. 8. 1936, mit welchem der zuerst vom RMVP monierte Klärungsbedarf in dieser Frage umrissen und der StdF um Darlegung seines Standpunkts gebeten worden war; R 1501–PA/2381. Nachweis dieses und der nachgen. Urteile s. DJ 1936, S. 1195 f. Das RIM hatte der Rkai am 15. 8. eine Aufzeichnung zur Problematik übersandt (R 43 II/443, Bl. 73–77) und auf den 29. 10. 1936 zu einer Staatssekretärbesprechung eingeladen, in der ferner die dienststrafrechtl. Bewertung der außerehel. Mutterschaft von Beamtinnen und von falschen Angaben der Beamten über ihre frühere Parteizugehörigkeit behandelt wurde. In dieser Besprechung hatte sich MD Sommer „gegen ein zu starres Prinzip“ und für eine elastische Handhabung erklärt, allerdings mit der Maßgabe, daß jeder Ehebruch als Dienstvergehen angesehen werde. StS Zschintzsch umriß die strengere Auffassung des RErzM dahin: „Bei Lehrern müsse der Ehebruch immer zu einer Bestrafung führen, auch wenn es sich nicht um einen Einbruch in eine fremde Ehe handle. Der Ausweg einer Versetzung sei hier in der Regel nicht gangbar, weil es dann gewöhnlich auf eine Versetzung an einen größeren Ort hinauskomme, die nicht als Strafversetzung, sondern geradezu als Prämie wirke.“ Niederschrift: R 1501/5564, S. 61–65; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31008. Teilniederschrift: R 1501–PA/2381.

³ Robert A. SCHULZE / Walther SIMONS (Hg.), Die Rechtsprechung des Reichsdisziplinarhofs, Berlin 1926.

ein förmliches Dienststrafverfahren einzuleiten, oder ob eine geringere Dienststrafe ohne förmliches Verfahren zu verhängen, oder ob von einer dienstlichen Bestrafung überhaupt abzusehen ist.

Umstände, die eine mildere Beurteilung rechtfertigen können, werden beispielsweise vorliegen, wenn eine fremde Ehe nicht verletzt, auch die eigene Ehe des Täters durch den Ehebruch nicht zerrüttet worden ist (z. B. weil die Ehefrau verziehen hat), und wenn ferner das Vergehen in der Öffentlichkeit nicht bekannt geworden ist. Eine strengere Beurteilung wird am Platze sein, wenn der Täter in eine fremde Ehe eingebrochen ist, wenn es sich nicht nur um eine einmalige oder kürzere Zeit dauernde Verfehlung handelt, sondern um einen längere Zeit fortgesetzten Ehebruch, wenn dieser zur Zerrüttung der eigenen oder der fremden Ehe geführt hat, wenn er weiteren Kreisen bekannt geworden ist und Anstoß erregt hat, oder wenn der schuldige Beamte durch die Eigenart seines Dienstes, z. B. als Jugend-erzieher oder als Schulaufsichtsbeamter, zu einem besonders vorbildlichen Lebenswandel verpflichtet war. Ein völliger Verzicht auf Dienststrafmaßnahmen wird insbesondere dann möglich sein, wenn die eigene Ehe des Ehebrechers nur noch der Form nach bestand, das ehebrecherische Verhältnis nach außen nicht zu Tage getreten ist und auch nach den sonstigen Umständen der Beamte (oder die Beamtin) sich nicht der Achtung, die sein Beruf erfordert, unwürdig gezeigt hat (vgl. § 10 des Reichsbeamten-gesetzes⁴, § 2 der Preuß. Beamten-dienststrafordnung⁵ und die entsprechenden Vorschriften der anderen Länder)⁶.

Von einer Veröffentlichung dieser Richtlinien wird abzusehen sein. Ich beabsichtige, sie den obersten Behörden des Reichs und der Länder sowie den zur Einleitung von Dienststrafverfahren zuständigen Behörden meines Geschäftsbereichs durch Umdruck bekanntzugeben und auch die Dienststrafgerichte von dieser Auffassung der Reichsregierung zu unterrichten, wenn bis zum 8. Januar 1937 bei mir keine Einwendungen dagegen erhoben werden⁶.

Auf die Besprechung der Staatssekretär[e] vom 29. Oktober 1936 nehme ich Bezug.

In Vertretung
Pfundtner

⁴ Vom 31. 3. 1873 (RGBl. S. 61). § 10 lautete: „Jeder Reichsbeamte hat die Verpflichtung, das ihm übertragene Amt der Verfassung und dem Gesetz entsprechend gewissenhaft wahrzunehmen und durch sein Verhalten in und außer dem Amte der Achtung, die sein Beruf erfordert, sich würdig zu zeigen.“

⁵ Vom 27. 1. 1932 (PrGS S. 59). § 2 (1) entsprach inhaltl. § 10 ReichsbeamtenG.

⁶ StS Lammers veranlaßte am 5. 1. 1937 eine Fristverlängerung, da er Hitler, der sich für diese Sache interessiere, frühestens ab dem 12. 1. vortragen könne; R 43 II/443, Bl. 87f. Mit Schnellbrief vom 6. 1. regte der RKiM an, dem RdErl., ohne sonst. Änderungen, einen allgem. Satz des Inhalts voranzustellen, daß der ns. Staat als Folge seiner besonderen Wertschätzung von Ehe und Familie den Ehebruch eines Beamten grundsätzl. mißbillige. Auch die Stellungnahme des RJuM vom 12. 1. stieß sich am programmat. Charakter des ersten Satzes, ohne die sachl. Tendenz des Erlasses zu beanstanden: „Es scheint mir aber sehr bedenklich und kaum möglich, daß die Reichsregierung sich zu der Auffassung bekennen soll, der Ehebruch eines Beamten brauche nicht grundsätzlich als Dienstvergehen angesehen zu werden.“ Ebd. Bl. 89–91.

Am 2. 2. 1937 trug Lammers Hitler vor und teilte am 10. 2. dem RIM mit, der Führer sei mit der Herausgabe der beabsichtigten Richtlinien nicht einverstanden: „Er hält eine allgemein gültige Festlegung der Reichsregierung in dieser, die Privatsphäre der Beamten betreffenden Frage für untunlich. – Im Einzelfall muß es bei der dienststrafrechtlichen Beurteilung des Ehebruchs von Beamten nach der Ansicht des Führers und Reichskanzlers maßgebend sein, ob und in welchem Umfang ihr Verhalten öffentliches Aufsehen und berechtigtes Ärgernis erregt hat.“ StS Stuckart kommentierte den letzten Halbsatz am Rand: „also keine übertriebene Strenge“. R 43 II/443, Bl. 92f.; R 1501–PA/2381, unfol. Der RIM setzte die obersten Reichs- und Landesbehörden von dieser Weisung durch vertraul. RdErl. vom 25. 2. 1937 in Kenntnis; R 43 II/443, Bl. 94.

Zitierhinweis

Nr. 202 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an die obersten Reichs- und preußischen Behörden. 14. Dezember 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d202>